

1518184-56.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... 1º ao artigo 155 do Código Penal diante do furto qualificado, já que "a pena pelo furto qualificado não pode ser aumentada por ter sido praticado durante o repouso noturno. A majorante do § 1º do art. 155 do CP só é aplicável às hipóteses de furto simples" (TJSP - AC - Rel. Diwaldo Sampaio - RT 639/278) (FRANCO, Alberto Silva et alii, "Código Penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1518184-56.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1518184-56.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autora:

Justiça Pública

Réu:

GERMANO JOSÉ FRANCISCO

Juiza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

GERMANO JOSÉ FRANCISCO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 1º e parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal, porque teria, no dia 12 de agosto de 2022, por volta de 01h, na Avenida Jornalista Roberto Marinho nº 1000, Campo Belo, nesta cidade e Comarca, durante o repouso noturno, previamente ajustado e em identidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraído para si uma bicicleta aro 19, avaliada em R\$ 2.000,00, pertencente a Felipe G. B..

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 49/52).

Recebida a denúncia (fls. 68), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública, ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e o depoimento de uma testemunha, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente que fossem afastadas causa de aumento e qualificadora, que não convivem e ademais não caracterizadas ou comprovadas, sendo penas fixadas no

mínimo, compensada reincidência por confissão, em regime brando tomada detração, sendo facultado recurso em liberdade.
É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria, incidindo a qualificadora apontada na denúncia, bem comprovada. O réu, tanto na fase policial (fls. 9) como em Juízo, a prática do furto, junto com um comparsa; o comparsa disse que havia uma bicicleta fácil de pegar; foram até um restaurante, onde o muro era baixo; ele pulou o muro para uma vila e depois passou a bicicleta por cima do muro; ia levando a bicicleta para vender quando foi pego pela polícia; já tinha para quem vender a bicicleta, por R\$ 200,00, que iria dividir com o comparsa; não conhecia a vítima anteriormente; conhecia os policiais de vista, nada tendo de pessoal contra eles; teve condenações anteriores já cumpridas; estava morando na rua e era usuário eventual de crack. A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi informado em Juízo pela vítima, que explicou em Juízo que ouviu barulho à noite, por volta de 1h, foi olhar na janela e viu uma pessoa pulando o muro de sua vila para a rua; o muro, pelo lado de dentro tem cerca de 2 m e por fora 3,5 m, dando no estacionamento de um bar, onde havia uma escada de pedreiro que o réu utilizou; chamou a polícia, deu pela falta de sua bicicleta, que estava em frente de sua casa, na área da vila; explicou aos policiais, que chegaram 10 minutos depois, as características da bicicleta, e cerca de 15 minutos depois eles voltaram informando que tinham localizado duas bicicletas, sendo que uma delas era a sua; sua bicicleta foi recuperada com alguns danos por ter sido jogada por cima do muro; não teve contato com o réu.

As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial militar Jose descreveu que foram informados do furto de uma bicicleta, de madrugada; outra guarnição foi ao local e obteve informação das características da bicicleta; cerca de 15 ou 20 minutos depois, o réu passou com a bicicleta, tiraram fotografia dela, que a outra guarnição apresentou à vítima, que reconheceu o bem; o réu admitiu que tinha subtraído a bicicleta, junto com um comparsa, que não quis informar quem era. Foi no mesmo sentido o depoimento do policial Douglas a fls. 6 à autoridade policial.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação de qualquer motivo para que vítima e testemunhas mentissem, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, que nem conheciam, assomando claro que compareceram tanto perante a autoridade policial como em Juízo imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade. Bem esclarecido, assim, que o réu foi surpreendido na posse da bicicleta, cerca de 25 minutos após a subtração.

É cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima e pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

Quanto ao repouso noturno, não merece incidência a causa de aumento prevista pelo parágrafo 1º ao artigo 155 do Código Penal diante do furto qualificado, já que "a pena pelo furto qualificado não pode ser aumentada por ter sido praticado durante o repouso noturno. A majorante do § 1º do art. 155 do CP só é aplicável às hipóteses de furto simples" (TJSP - AC - Rel. Diwaldo Sampaio - RT 639/278) (FRANCO, Alberto Silva et alii, "Código Penal e sua interpretação jurisprudencial", 5ª edição, São Paulo, RT, 1995, p.1912).

A comparsaria restou evidente, compreendendo-se da própria conduta, caracterizada por atuação concatenada entre dois agentes com repartição de atos de execução, o ajuste de vontades entre eles, caracterizada participação equivalente e igualmente importante de todos, ademais relevante a circunstância para incrementar o potencial de êxito da empreitada, que consistiu na retirada da bicicleta de dentro da vila de casas por cima do muro pindeiro por meio de uma escada de pedreiro, para o que necessário o concurso de ao menos duas pessoas, incidindo a qualificadora.

É certo que a consumação foi atingida, desde que conquistada e aproveitada, ainda que por tempo breve, posse desvigiada da res, retirada da vítima e levada pelos agentes quando tomaram rumo sem que ninguém os perturbasse, resultando a subsequente recuperação da res de casual intervenção policial bem sucedida já inserida em desenrolar causal autônomo.

A condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado. Ao delito descrito pelo artigo 155, parágrafo 4º, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, cujos antecedentes serão considerados adiante eis que configuram a reincidência, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Embora o réu seja reincidente, como comprova a certidão de fls. 23/29, caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, verifica-se igualmente caracterizada a atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal pela confissão plena e reiterada prestada pelo acusado, de que inclusive se extrai melhor prova da qualificadora da comparsaria, pelo que, atendido o entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a base inalterada.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime semiaberto, adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a reincidência do réu, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal, medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição. O regime fechado não é o recomendável, em vista das condições pessoais do acusado, que vinha em situação de penúria, sem teto, e que tanto que surpreendido na posse do bem, deu confissão plena do crime.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

À mingua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu GERMANO JOSÉ FRANCISCO, qualificado a fls.

15, por infração ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, deferida ao réu a gratuidade processual.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Comunique-se.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA